

GABRIEL ALVES GUIMARÃES

ADVOCACIA CRIMINAL ESTRATÉGICA & TRIBUNAIS SUPERIORES

OAB/RJ 203.902

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO OG FERNANDES — RELATOR
COLENDIA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**PROCESSO:** HABEAS CORPUS Nº 1.116.750 / RJ (2026/0311210-7)**NÚMERO ÚNICO:** 0311210-10.2026.3.00.0000**ORIGEM:** TJRJ (HC nº 0029845-67.2026.8.19.0000) / 2ª Vara de Búzios (Proc. nº 0023013-51.2021.8.19.0078)**PACIENTE:** **JÚLIO PEREIRA MARCOS (PRESO CAUTELARMENTE)****ADVOGADO IMPETRANTE:** GABRIEL ALVES GUIMARÃES (OAB/RJ 203.902)

JÚLIO PEREIRA MARCOS, já amplamente qualificado nos autos do *Habeas Corpus* em epígrafe, por seu advogado constituído, **GABRIEL ALVES GUIMARÃES (OAB/RJ 203.902)**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no Artigo 5º, incisos LXV e LXXVIII da Constituição da República, no Artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal e no Artigo 34, inciso XVIII, alínea “c” do RISTJ, requerer a juntada da presente:

PETIÇÃO DE ADITAMENTO POR FATO NOVO SUPERVENIENTE**EXCESSO DE PRAZO CONSUMADO (117 DIAS DE CÁRCERE SEM AIJ) C/C QUEBRA DE ISONOMIA (ART. 580 CPP) E NULIDADE ABSOLUTA**

pelos fatos e fundamentos jurídicos de alta relevância que passa a expor:

I. DO FATO NOVO SUPERVENIENTE: EXCESSO DE PRAZO CONSUMADO DE 117 DIAS ININTERRUPTOS SEM DESIGNAÇÃO DE AIJ

O Paciente teve sua custódia cautelar efetivada em **12 de maio de 2026**, permanecendo segregado preventivamente desde então no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Ocorre que, na data presente, o Paciente completa exatamente **117 (cento e dezessete) dias ininterruptos de cárcere — quase 4 (quatro) meses inteiros — SEM QUE O JUÍZO DE 1º GRAU TENHA SEQUER DESIGNADO A DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (AIJ)** nos autos da Ação Penal desmembrada nº 0023013-51.2021.8.19.0078.

Conforme atesta a consulta processual oficial da 1ª Instância em anexo, os autos encontram-se **paralisados no Cartório da 2ª Vara de Búzios, sob a localização de "Processamento", desde o dia 04/08/2026 — acumulando mais de 33 (trinta e três) dias sem a prolação de qualquer despacho ou impulso oficial.**

É remansosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instrução criminal de réu preso no rito especial da Lei nº 11.343/06 possui limite temporal global entre 90 e 120 dias. Ultrapassar 117 dias sem sequer ter data designada para o início da instrução consubstancia

intolerável coação ilegal atribuível com exclusividade ao aparelho estatal, sendo inquestionável a **inaplicabilidade da Súmula nº 64/STJ**, por inexistir qualquer ato protelatório da Defesa Técnica:

"Configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a manutenção da prisão cautelar quando a delonga para a realização da audiência de instrução e julgamento decorre exclusivamente de inércia do Poder Judiciário e da máquina estatal, sem concurso da defesa. Precedentes da Sexta Turma."

(STJ, HC 840.122/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 18/03/2024)

II. DA QUEBRA FLAGRANTE DE ISONOMIA PROCESSUAL (ARTIGO 580 DO CPP) E JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA

Constitui premissa incontroversa nos autos que **TODOS OS 5 (CINCO) CORRÉUS** do processo originário (nº 0022975-39.2021.8.19.0078) encontram-se em **LIBERDADE PROVISÓRIA desde 02/08/2022**, concedida pela própria magistrada da 2ª Vara de Búzios pelo reconhecimento expresso de excesso de prazo do Estado — circunstância de natureza estritamente objetiva.

Ressalte-se que dentre os corréus soltos há mais de 4 anos figura José Guilherme, **único acusado em cuja posse foram efetivamente apreendidas substâncias entorpecentes (218g de maconha)**. Com o ora Paciente, Júlio Pereira Marcos, **absolutamente nenhuma grama de droga foi encontrada**.

A segregação cautelar exclusiva de Júlio por quase 4 meses estabelece uma odiosa disparidade de tratamento processual, em frontal vulneração ao **Artigo 580 do Código de Processo Penal**.

A jurisprudência vinculante desta Colenda Sexta Turma assenta de forma pacífica que, estando os corréus em liberdade por motivo de ordem estritamente objetiva, é imperativa a extensão da ordem:

"A concessão de liberdade provisória a corréus pelo Juízo de primeiro grau em razão de excesso de prazo na instrução criminal constitui circunstância objetiva que, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser estendida aos demais corréus que se encontram na mesma situação fático-processual, sob pena de intolerável quebra de isonomia."

(STJ, HC 798.690/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 15/05/2023)

III. DA NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO DE PISO (VIOLAÇÃO FRONTAL AO ART. 315, § 2º DO CPP)

Ademais, resta eivada de nulidade absoluta a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Búzios em 24/07/2026 (fl. 1297). Ao indeferir a liberdade provisória, o magistrado limitou-se a grafar textualmente **apenas 2 (duas) linhas de fundamentação**, consignando genericamente que *"permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva"*.

O Artigo 315, § 2º, incisos I e IV do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), repudia expressamente a fundamentação *per relationem* genérica e padronizada. Esta Colenda Sexta Turma firmou orientação paradigmática:

"É nula a decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva utilizando-se de fundamentação padronizada de apenas duas linhas ('mantenho a custódia pelos mesmos fundamentos'), sem enfrentar as

teses de isonomia e excesso de prazo contemporâneas deduzidas pela defesa. Violação do Art. 93, IX da CF e do Art. 315, § 2º do CPP."

(STJ, HC 457.303/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma)

IV. DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DIRETA E DESMONTE DO ARTIGO 35

Reafirma-se que a autoridade policial que presidiu as investigações (Delegado Dr. Nelson Esquiba), sob o crivo do contraditório judicial, declarou solenemente perante o juízo que *"não havia estrutura de organização criminosa, divisão de tarefas nem armamento pesado... era uma relação eventual de usuários que se ajudavam"*.

A ausência de apreensão física de entorpecentes em poder do Paciente fulmina a materialidade direta do crime de tráfico (Precedentes vinculantes: **STJ HC 663.055/SP** e **HC 568.211/SP**), impondo o afastamento da cautelaridade extrema.

V. DOS PEDIDOS

Ex positis, diante da patente superveniência de **FATO NOVO decorrente de 117 (cento e dezessete) dias de prisão ininterrupta sem realização de AIJ**, somada à quebra de isonomia processual (Art. 580 do CPP) e nulidade absoluta da decisão originária (Art. 315, § 2º do CPP), requer o advogado subscritor:

- a) O **RECEBIMENTO E O PROCESSAMENTO** do presente Aditamento aos autos do Habeas Corpus nº 1.116.750/RJ;
- b) A **CONCESSÃO MONOCRÁTICA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS**, com esteio no Artigo 34, inciso XVIII, alínea "c" do RISTJ, ou, subsidiariamente, o julgamento procedente pela Colenda Sexta Turma, para **RELAXAR OU REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA** do Paciente **JÚLIO PEREIRA MARCOS**, com a imediata expedição do competente **ALVARÁ DE SOLTURA**;
- c) Em caráter meramente subsidiário, a aplicação de **MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO** elencadas no Artigo 319 do Código de Processo Penal (tais como comparecimento periódico e/ou monitoração eletrônica).

*Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.*

Armação dos Búzios / Brasília, 07 de setembro de 2026.

GABRIEL ALVES GUIMARÃES

Advogado — OAB/RJ 203.902